

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Conceito de Atos Administrativos

### 1. Diferenças Conceituais

Nesta aula vamos estudar os **atos administrativos**. Antes de analisarmos esses atos, temos que seguir uma sequência lógica de conteúdo para entender com mais propriedade o assunto. É essencial compreender primeiro a diferença entre **atos e fatos**.

Então, antes de conceituar o ato administrativo, vamos fazer uma reflexão sobre a distinção entre ato e fato, tanto no âmbito jurídico quanto no administrativo.

O **ato é uma manifestação da vontade humana, algo imputável ao homem**. Qualquer ação intencional, como tomar um gole de água ou almoçar, é um ato porque decorre da vontade do indivíduo.

Em contraste, um **fato é um acontecimento que independe da vontade humana, podendo ser um evento natural ou uma consequência de um ato**.

Exemplos de fatos incluem a chuva ou uma gripe, pois ocorrem sem que a vontade humana tenha influência direta sobre eles.



**Tome nota!**

**ATO:** Manifestação de vontade humana;

**FATO:** Acontecimento Natural.

Continuando, vamos entender a diferença entre ato jurídico e fato jurídico. Já compreendemos o conceito de ato como uma manifestação da vontade humana, o próximo passo é entender o **ato jurídico**, que é justamente **essa manifestação da vontade que intervém no direito, ou seja, que gera consequências jurídicas**.

Para ilustrar essa ideia, temos, por exemplo, a nomeação de um servidor. Inclusive, esse já é um exemplo específico de ato administrativo, tema que será aprofundado mais adiante.

Para tornar o conceito mais amplo e acessível, vamos para um exemplo mais simples: a venda de um mouse. Quando um vendedor realiza essa venda, ele pratica um ato. Mas o que torna esse ato um ato jurídico? O fato de que ele **gera consequências jurídicas**.

A partir da venda, o vendedor tem a obrigação de recolher tributos, pois a venda é um fato gerador do ICMS. Além disso, essa transação cria uma relação jurídica entre vendedor e comprador, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a venda não é apenas um ato qualquer, mas um ato jurídico, pois produz efeitos no âmbito do direito.

Por outro lado, o **fato jurídico se refere a um acontecimento natural que gera consequências jurídicas**, desde que esteja **previsto em norma**. Ou seja, é um fato que **se enquadra em uma descrição contida no ordenamento jurídico**.

Por exemplo, o ato de beber água é um simples ato, pois não interfere no direito. Já a chuva é um fato, pois ocorre independentemente da vontade humana. Quando se fala de atos jurídicos, a venda de um bem, como o mouse, é um exemplo, pois gera obrigações legais.

Da mesma forma, um casamento civil também é um ato jurídico, pois modifica o estado civil das partes envolvidas e gera efeitos patrimoniais e sucessórios.

Em contrapartida, quando se trata de fatos jurídicos, podemos mencionar a morte de uma pessoa, um acontecimento natural que gera diversas consequências jurídicas, como a abertura de um inventário para a sucessão patrimonial. O nascimento também é um fato jurídico, pois ao nascer, uma pessoa adquire personalidade jurídica, tornando-se sujeito de direitos e deveres.

Outro exemplo é o de uma chuva intensa que provoca um alagamento. Esse evento natural pode levar o Estado a agir, concedendo auxílio emergencial às pessoas afetadas. Assim, embora o alagamento ocorra sem intervenção humana, ele se enquadra como um fato jurídico, pois está previsto no ordenamento e gera respostas jurídicas.



### Fique ligado!

**ATO JURÍDICO:** Manifestação de vontade humana que intervém no direito, traz consequências jurídicas.

**FATO JURÍDICO:** Acontecimento natural que corresponde a um fato descrito na norma.

Agora vamos abordar o **fato administrativo**. Já compreendemos a distinção entre ato e fato, bem como entre ato jurídico e fato jurídico. Assim, **o fato administrativo é como um fato jurídico que causa consequências no direito administrativo**. Ou seja, trata-se de um **acontecimento natural que, ao ocorrer, desencadeia efeitos específicos dentro do campo do direito administrativo**.

Por exemplo, a morte de um servidor público. A morte, por si só, é um fato natural e também um fato jurídico, pois gera consequências legais. No entanto, quando se trata de um servidor público, há efeitos dentro do direito administrativo, como a vacância do cargo. Esse é um exemplo típico de fato administrativo, pois a morte do servidor acarreta mudanças na estrutura da administração pública.

Outro exemplo é o decurso do tempo. Se um ato administrativo ilegal for praticado, a administração tem um prazo de cinco anos para anulá-lo. Se esse prazo se esgota, a anulação não pode mais ocorrer, conforme previsto em normas como a Súmula 473 do STF e a lei do processo administrativo federal.

O decurso do tempo, então, configura um fato administrativo porque, apesar de ser um acontecimento natural, produz efeitos jurídicos no âmbito do direito administrativo.

A doença de um servidor também é um exemplo. Quando um servidor público adoece, esse evento natural traz consequências jurídicas, pois pode gerar afastamento, licença médica e outras medidas administrativas. Sendo assim, a doença de um servidor é outro exemplo de fato administrativo, pois impacta diretamente a organização do serviço público.

Vamos para uma distinção importante: a diferença entre fato administrativo e fato da administração. **O fato da administração ocorre dentro da administração pública, mas não gera qualquer efeito jurídico**. Ou seja, é um acontecimento que não corresponde a uma descrição prevista em norma e, portanto, não desencadeia consequências jurídicas.

Por exemplo, um servidor público que tropeça e cai enquanto sobe uma escada. Se ele se levanta sem ferimentos e continua suas atividades normalmente, esse evento não gera qualquer impacto jurídico. Assim, trata-se de um fato da administração, pois ocorreu dentro da administração pública, mas sem produzir efeitos no direito.

Outro exemplo, é um apagão que dura apenas alguns segundos e não causa prejuízos. Se a luz apaga por um instante e volta sem que equipamentos sejam danificados ou o trabalho seja afetado, esse evento é apenas um fato da administração, pois, apesar de ter ocorrido dentro da administração pública, não trouxe consequências jurídicas.

Reforço aqui a importância de compreender esses conceitos, pois são recorrentes em provas e essenciais para a compreensão do tema atos administrativos. Conhecer as distinções entre ato jurídico, fato jurídico, fato administrativo e fato da administração facilita a compreensão global do direito administrativo e sua aplicação.



### Fique ligado!

**FATO ADMINISTRATIVO:** Um fato jurídico que produz efeitos no campo do direito administrativo.

**FATO DA ADMINISTRAÇÃO:** Ocorre na administração pública, mas **não é nem sequer um fato jurídico.**

Ainda não entramos no tema específico dos atos administrativos, mas já adianto que **o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico**. Para facilitar a compreensão dos conceitos discutidos até agora, vamos utilizar uma representação visual para ajudar na assimilação.

Começando com a relação entre fato, fato jurídico, fato administrativo e fato da administração. Imaginem um grande círculo representando o conceito geral de fato, que engloba todos os acontecimentos naturais.

Dentro desse grande círculo, há uma subdivisão em laranja representando os fatos jurídicos, que são os acontecimentos naturais que geram repercussões no mundo do direito.

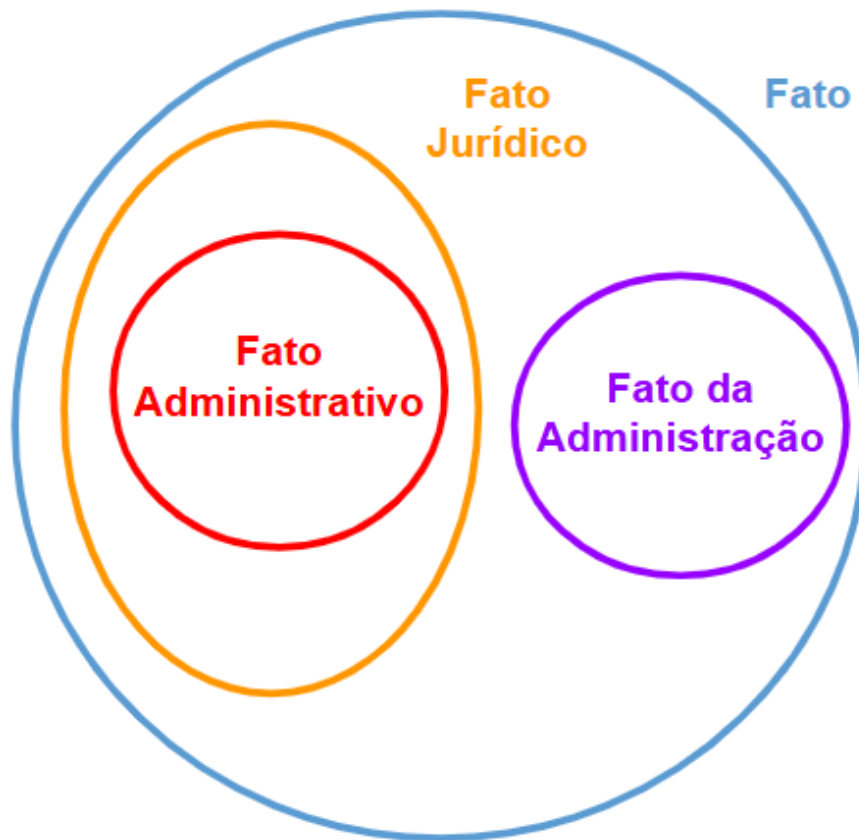
Já dentro do grupo dos fatos jurídicos, há uma categoria específica que são os fatos administrativos, ou seja, aqueles que, além de terem impacto jurídico, afetam especificamente o direito administrativo.

Além dos fatos administrativos, existem outros tipos de fatos jurídicos que pertencem a diferentes ramos do direito, como o direito tributário, civil e penal. O que está sendo estudado na aula, porém, são aqueles que se encaixam no campo do direito administrativo.

A posição do fato da administração dentro dessa estrutura, diferente do fato administrativo, o fato da administração não se encaixa no grupo dos fatos jurídicos porque não tem qualquer consequência jurídica.

Ele é apenas um acontecimento natural que ocorre dentro da administração pública, mas sem gerar efeitos no direito. Assim, apesar de ser um fato, ele não entra na categoria dos fatos jurídicos porque não está previsto em nenhuma norma e não desencadeia qualquer obrigação ou direito.

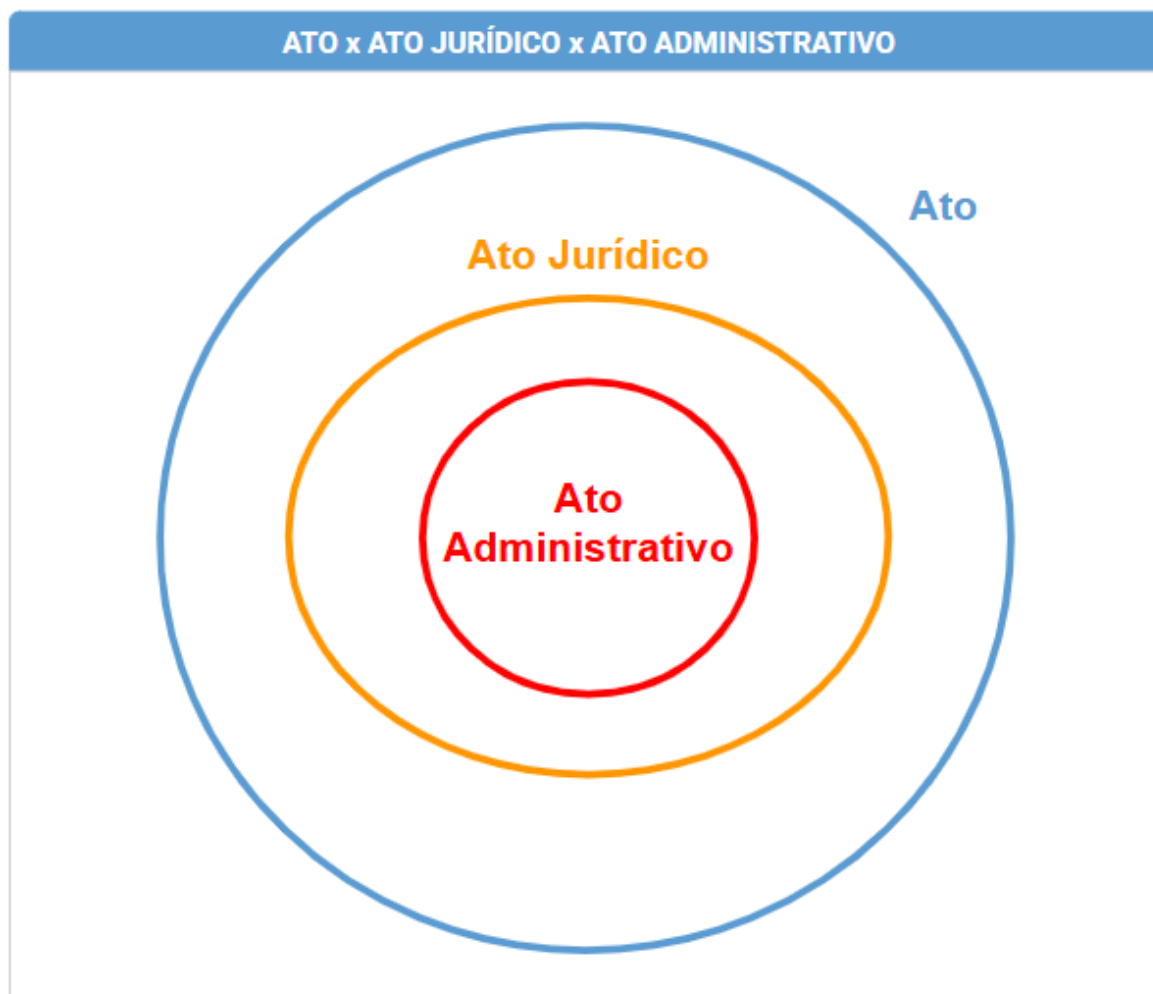
## FATO x FATO JURÍDICO x FATO ADMINISTRATIVO x FATO DA ADMINISTRAÇÃO



Agora, a relação entre ato, ato jurídico e ato administrativo. Para isso, visualizem um grande círculo representando o conceito de ato. Dentro desse círculo maior, há um subconjunto chamado ato jurídico, e dentro deste, há uma categoria ainda mais específica: o ato administrativo.

O ato, de forma geral, é toda manifestação da vontade humana, ou seja, algo que pode ser atribuído a uma pessoa. Já o ato jurídico é um tipo de ato que, além de ser uma manifestação de vontade humana, tem repercussão no mundo jurídico, ou seja, gera efeitos no direito.

Por fim, dentro do ato jurídico, encontra-se o ato administrativo, que também é uma manifestação de vontade humana, mas cujas consequências ocorrem especificamente no campo do direito administrativo.



Vamos seguir aprofundando os conceitos dentro do direito administrativo, agora direcionando o foco para os diferentes tipos de atos que a administração pública pode praticar. A administração pública não se limita a praticar apenas atos administrativos, mas pode também exercer outros tipos de atos dentro do seu funcionamento.

O primeiro tipo é o **ato privado**, que ocorre quando a administração pública age dentro do direito privado. Apesar de a administração pública, em regra, estar submetida ao regime de direito público, há situações excepcionais em que ela atua no regime de direito privado.

Um exemplo disso é quando uma empresa estatal, como o Banco do Brasil, concede um empréstimo a um particular. Nesse caso, trata-se de um ato praticado pela administração pública, mas dentro das regras do direito privado, caracterizando-se como um ato privado.

Da mesma forma, se um banco estatal devolve um cheque por falta de fundos, isso também configura um ato da administração, mas não um ato administrativo propriamente dito, pois foi praticado sob a égide do direito privado.

Temos também o **ato material**, que se refere a ações que não envolvem uma manifestação de vontade, mas sim a mera execução de uma decisão já tomada.

Há certa divergência doutrinária sobre a proximidade entre o ato material e o fato administrativo, pois alguns autores os consideram sinônimos. No entanto, ele esclarece que o ato material geralmente decorre da execução de um ato administrativo previamente realizado.

Para ilustrar, temos o exemplo da desapropriação. O ato administrativo ocorre quando a administração pública decide desapropriar um imóvel. Porém, quando a equipe responsável chega ao local para demolir a edificação que existia no terreno, essa ação já não é mais um ato administrativo, mas sim um ato material, pois representa a mera execução da decisão anterior.

Outro exemplo ocorre no exercício do poder de polícia: se a administração pública verifica que uma padaria está vendendo pão mofado e decide interditá-la, o ato administrativo ocorre no momento da decisão e da aplicação da multa.

Já a ação de efetivamente lacrar o estabelecimento, colocar placas de interdição e afixar um selo oficial é um ato material, pois trata-se da execução da decisão já tomada.

E temos o conceito de **ato político**, também chamado de ato de governo que não seguem uma ordem direta da lei comum, mas sim uma ordem direta da Constituição Federal. Diferente dos atos administrativos, que estão subordinados às normas infraconstitucionais, os atos políticos decorrem diretamente da Constituição e envolvem decisões estratégicas e soberanas do Estado.

Como exemplos de atos políticos temos a concessão de anistia, a declaração de guerra e a intervenção federal. Todos esses são atos praticados pela administração pública, mas não são atos administrativos, pois possuem natureza política e não seguem a mesma lógica de controle e legalidade dos atos administrativos típicos.

Além dos **atos privados, materiais e políticos**, a administração pública também pratica os **atos administrativos**, que veremos a partir desse momento.

| ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |               |                |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Atos Administrativos          | Atos Privados | Atos Materiais | Atos Políticos |

## 2. Atos Administrativos

Vamos avançar na explicação do **conceito de ato administrativo**, ele se trata de um **ato que obedece a uma ordem concreta, direta e imediata da lei**.



Há dois critérios para definir o ato administrativo: **o critério subjetivo e o critério objetivo**. Vamos analisar essa diferenciação com base na doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro.

### 2.1. Critérios Subjetivo x Objetivo

O **critério subjetivo**, também chamado de **orgânico ou formal**, considera ato administrativo aquele **praticado exclusivamente por órgãos administrativos, ou seja, pelo Poder Executivo**.

Segundo essa visão, ficam **excluídos os atos provenientes dos Poderes Legislativo e Judiciário**, mesmo que tenham natureza semelhante aos praticados pelo Executivo.

Dessa forma, **todo ato emanado pelo Executivo seria considerado um ato administrativo, independentemente de sua natureza**. Esse conceito, no entanto, **não é o adotado no Brasil**, pois restringe o ato administrativo apenas ao Executivo e inclui atos que, na realidade, não possuem essa característica, como os atos normativos e materiais.

#### CRITÉRIO SUBJETIVO

**DI PIETRO:** “Pelo critério **subjetivo, orgânico ou formal**, ato administrativo é o que ditam os órgãos administrativos; ficam excluídos os atos provenientes dos órgãos legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma natureza daqueles; e ficam incluídos todos os **atos da Administração**, pelo só fato de serem emanados de órgãos administrativos, como os atos normativos do Executivo, os atos materiais, os atos enunciativos, os contratos.”

Por outro lado, o **critério objetivo**, também chamado de **funcional ou material**, é o mais aceito no Brasil. Segundo essa concepção, ato administrativo é **aquele praticado no exercício concreto da função administrativa, independentemente de qual poder o tenha editado**.

Isso significa que **tanto o Executivo quanto o Legislativo e o Judiciário podem praticar atos administrativos**, desde que estejam exercendo função administrativa no momento da prática do ato.

Retomando o conceito da separação dos três poderes, para reforçar a explicação, o Executivo tem como função típica a administração pública, o Legislativo tem como função típica a criação de leis e a fiscalização, e o Judiciário tem como função típica julgar.

No entanto, de forma atípica, tanto o Legislativo quanto o Judiciário também podem exercer funções administrativas. Como a administração pública está presente nos três poderes, os atos administrativos podem ser praticados por qualquer um deles, desde que estejam no exercício da função administrativa.

O critério objetivo, funcional ou material, é o mais aceito na doutrina. Segundo esse critério, **um ato só pode ser considerado administrativo se for praticado no exercício da função administrativa**.

Caso tenha sido praticado no âmbito da função política, legislativa ou jurisdicional, ele não se enquadra como ato administrativo. Embora esse ainda não seja o conceito definitivo de ato administrativo, é um ponto essencial para entender sua definição de forma mais completa.

#### CRITÉRIO OBJETIVO

**DI PIETRO:** “Pelo critério **objetivo, funcional ou material**, ato administrativo é somente aquele praticado no exercício concreto da **função administrativa**, seja ele editado pelos órgãos administrativos ou pelos órgãos judiciais e legislativos.”

## 2.2. Conceito de Ato Administrativo

O conceito de ato administrativo adotado segue a doutrina majoritária e é amplamente utilizado em concursos públicos.

### CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

**Conceito:** função administrativa; direito público; manifestação de vontade; representantes; efeitos jurídicos imediatos; controle judicial.

**Ato administrativo é aquele praticado pelo Estado**, considerando Estado em seu sentido amplo, ou seja, podendo ser realizado pelo Executivo, Legislativo ou Judiciário, **desde que seja no exercício da função administrativa**.

Se atente para um ponto fundamental: **o ato administrativo deve ser praticado sob a égide do direito público**. Se for praticado sob as regras do direito privado, **não será um ato administrativo, mas sim um ato privado**.

Outro elemento essencial do conceito é que o ato administrativo **deve resultar em uma manifestação de vontade do Estado**. Essa manifestação de vontade pode se expressar por meio de uma decisão – seja para realizar ou não determinada ação – ou pode ser um ato vinculado, em que a administração apenas cumpre o que a lei determina, sem margem para escolhas.

Mesmo nos atos vinculados, há manifestação de vontade, pois o Estado está deliberando dentro dos limites estabelecidos pela norma.

Além disso, essa manifestação de vontade pode ser exercida não apenas pelo Estado diretamente, mas também por pessoas que atuam em seu nome. O professor cita o exemplo dos tabeliães de cartório, que, apesar de não estarem dentro da estrutura formal do Estado, recebem delegação para praticar atos administrativos, pois exercem funções públicas em nome do Estado.

Outro aspecto importante do conceito é que **o ato administrativo deve produzir efeitos jurídicos imediatos**. Isso significa que, ao ser praticado, ele gera automaticamente consequências no mundo jurídico, sem necessidade de qualquer outra ação para que seus efeitos se concretizem.

Por fim, **todo ato administrativo está sujeito a controle judicial**. Isso significa que qualquer ato praticado pela administração pode ser analisado pelo Judiciário, que tem competência para verificar sua legalidade e, se necessário, anulá-lo caso esteja em desconformidade com a lei.

Com essa estruturação, temos os principais elementos que compõem o conceito de ato administrativo.

---

### Resumo

#### Diferenças Conceituais:

- **Ato:** Manifestação da vontade humana (exemplo: beber água, vender um produto).
- **Fato:** Acontecimento natural, independente da vontade humana (exemplo: chuva, morte).
- **Ato Jurídico:** Manifestação da vontade humana que gera consequências jurídicas (exemplo: casamento, venda de um bem).

- **Fato Jurídico:** Acontecimento natural que gera efeitos jurídicos, desde que previsto em norma (exemplo: morte → abertura de inventário).
- **Fato Administrativo:** Um fato jurídico que produz efeitos no direito administrativo.
- **Fato da Administração:** Acontecimento que ocorre na administração pública, mas sem efeitos jurídicos.

Tipos de Atos que a Administração Pública Pode Praticar

- **Ato Privado:** Praticado pela administração no regime de direito privado.
- **Ato Material:** Ato de mera execução, sem manifestação de vontade.
- **Ato Político:** Derivado diretamente da Constituição, sem obediência à lei ordinária.
- **Ato Administrativo:** Praticado pelo Estado (Executivo, Legislativo ou Judiciário) na função administrativa.

### Atos Administrativos

Critérios para Definir o Ato Administrativo

- **Critério Subjetivo** (Formal/Orgânico):
  - Ato administrativo é todo aquele praticado pelo Poder Executivo.
  - Legislativo e Judiciário não podem praticar atos administrativos.
  - Exemplo: Atos normativos do Executivo.
  - Não é o critério adotado no Brasil.
- **Critério Objetivo** (Funcional/Material):
  - Ato administrativo é aquele praticado no exercício da função administrativa.
  - Pode ser praticado pelo Executivo, Legislativo ou Judiciário quando atuam administrativamente.
  - Critério mais aceito no Brasil.

Elementos do Conceito de Ato Administrativo

- Praticado pelo Estado (Executivo, Legislativo ou Judiciário) na função administrativa.
- Sob a égide do direito público (se for direito privado, é ato privado).
- Deve resultar em uma manifestação de vontade (decisão de fazer ou não fazer algo).
- Pode ser praticado diretamente pelo Estado ou por delegação (exemplo: tabeliães de cartório).
- Produz efeitos jurídicos imediatos.
- Passível de controle judicial.

---

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---